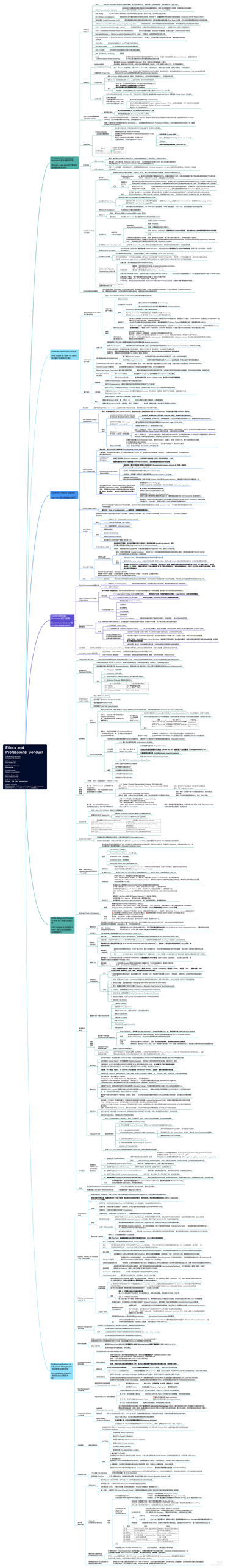

Ethics and Professional Conduct

① Professional Principles 先判断适用了哪些职业原则?
② Duties to Clients 对客户有哪些义务?
③ Conflicts of Interest 还能不能代理?
④ Confidentiality 信息是否可以或必须披露?
⑤ Client Money / AML 资金处理是否合法合规?
⑥ Professional Practice 执业管理、承诺、广告、监督等是否合规?
⑦ Ethics in Practice 结合具体业务场景（Civil / Criminal / Property / Probate / Business）选择最符合SRA Principles和Code of Conduct的处理方式。

Professional Principles and Regulation 职业原则与监管

Who am I as a solicitor? 律师应遵循哪些基本原则?

- 各种名称、概念区分
  - SRA　Solicitors Regulation Authority（律师监管局）：负责监管律师行为、颁发执照、处理违规投诉，涉及违规行为，应找 SRA。
  - FCA (Financial Conduct Authority)　英国金融行为监管局，负责金融市场和金融服务机构监管。律师一般无需获得 FCA 授权，但提供受监管金融服务时，必须符合 SRA Financial Services (Scope) Rules 的豁免规定。
  - Law Society　The Law Society（律师协会）代表律师利益的行业协会，自2007年起，它不再负责监管职能。
  - NCA (National Crime Agency)　是英国负责打击严重和有组织犯罪的执法机构。在 SQE 中，其最重要的考点是接收可疑活动报告（Suspicious Activity Reports, SARs）
  - 法律监察员 (Legal Ombudsman, LeO)　是负责处理法律服务消费者投诉的独立机构。其职责是解决服务质量（Poor Service）问题，而非处理律师的职业行为（Poor Conduct）问题。
  - (MLRO / Nominated Officer) Money Laundering Reporting Officer　反洗钱报告官，在律所内部接收和处理可疑交易报告，并决定是否向执法机关提交外部报告。
  - COLP（Compliance Officer for Legal Practice）　法律业务合规官，监管的律所合规制度的主要负责人之一，法律业务合规（除客户资金规则外）
  - COFA（Compliance Officer for Finance and Administration）　财务与行政合规官，财务及客户资金合规，主要负责遵守《SRA Accounts Rules》
  - Regulated Business →《Money Laundering Regulations 2017》（AML）下的概念，决定是否适用反洗钱义务。
  - Regulated Activities →《Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA)》下的概念，决定是否属于金融服务监管范围，通常需要获得授权或适用豁免。
  - 反洗钱条例　涉及投资和金融业务，必须严格遵守反洗钱规定。
  - SRA 商业行为规则　专门规范律师事务所作为商业实体的运营和管理。
  - SRA 行为准则　所有律师在日常执业时都必须遵守的基本职业道德。
  - AML (Anti-Money Laundering)　反洗钱
  - DAML (Defence Against Money Laundering)　在律师知道或怀疑某项交易涉及犯罪财产时，向 NCA 申请的一种法定抗辩（Statutory Defence），使其在特定情况下可以合法继续进行原本可能构成洗钱罪的交易
- 律师权利
  - 拒绝委托的权利 (Refusing Instructions)
    - 事务律师（Solicitor）与出庭律师（Barrister）不同，通常没有义务接受每一个客户。资源原则：根据 SRA 行为守则，如果你没有足够的资源（如时间、人手）或能力来胜任工作，你不应接受代理。
    - 区分：Barrister（出庭律师）：受 Cab Rank Rule 约束。只要领域对口、费用合适且有档期，通常不能拒绝案件，不得挑选客户。
  - 合理的费用 (Proper Fee)　如果客户提供的报酬（fee）在综合考虑以下因素后被认为是不合理的，律师有权拒绝：案件的复杂程度（Circumstances of the case）业务的性质（Nature of the practice）律师的经验和资历（Experience and standing）
  - 合同排除责任
    - 排除 (Exclude)：试图完全免除责任（例如："无论发生什么，我不承担任何赔偿责任"）。这是绝对禁止的。
    - 限制 (Limit)：设定赔偿的上限（Cap）。这是允许的，但必须符合特定条件。
    - 要求
      - 最低门槛：你不能将责任限制在 SRA 规定的最低保险额度之下。**通常，合伙企业/LLP 的最低保险额为 £3 million。独资从业者/合伙关系的最低保额为 £2 million。**
      - 书面告知：任何责任限制必须以书面形式提请客户注意（通常在 Client Care Letter 中）。
  - 出庭发言权
    - 事务律师在获得执业资格时（Admitted），仅自动获得在下级法院（**如治安法院 Magistrates' Court 和郡法院 County Court**）的出庭权。
    - 若要在高级法院（如皇室法院 Crown Court、高等法院 High Court）出庭，事务律师必须满足两个条件：参加并通过相关的辩护评估（Assessments）；成功申请获得高级出庭发言权（Higher Rights of Audience, HRA）。值得注意的是，HRA 分为两个独立的资质：民事诉讼（Civil Proceedings）刑事诉讼（Criminal Proceedings）拥有其一并不自动拥有其二。
- 成为一名合格的事务律师（Qualified Solicitor）
  - 满足两个条件
    - **名字在事务律师名册上（On the Roll of Solicitors）；且**
    - **持有有效的执业证书（Practising Certificate, PC）。**
  - 如果一个人在没有有效执业证书的情况下，以事务律师（Solicitor）的身份行事或声称自己有资格作为事务律师行事，即构成刑事犯罪（Criminal Offence）。不区分保留法律活动和非保留活动。
  - 只要一名律师的名字在律师名册（Roll of Solicitors）上，无论他是否持有执业证书（Practising Certificate），他也必须遵守 SRA 的监管规定。
- 律师vs律所
  - Freelance Solicitor（自由职业事务律师）
    - 仅从事非保留业务：只需注册为律师并持有执业证书，无需特殊保险要求。
    - 从事保留法律业务（Reserved Activities）：必须满足 SRA Authorisation of Individuals Regulations 10.2(b) 的严格条件：满足上述条件的自由职业律师，不需要注册为"注册独资律所"（Sole Registered Practice）。
      - 执业满3年（3 years PQE）；
      - 以个人名义执业（Practising on their own account）；
      - 没有雇员；
      - **持有适当的职业赔偿保险（Adequate PII）。**

执业方式	是否需要 SRA 授权机构（Authorised Firm）
在普通律所执业	✅ 需要
自己开一家律所	✅ 律所需要获得授权
Freelance Solicitor	❌ 不需要机构授权

- 职业道德
  - 诚实 (Honesty)
    - 要求：事务律师不得通过作为或不作为，误导或试图误导客户、法庭或他人（包括对方律师）
    - 首先看个人的主观认知（Subjective state of mind）：他当时知道自己在做什么吗？他认为这是不诚实的吗？然后用普通正派人（Ordinary decent people）的标准来客观衡量该行为。
  - 正直 (Integrity)　即使一个人没有撒谎（即他是诚实的），如果他鲁莽地无视法律（Reckless disregard for the law）或有目的地违反职业义务，也属于缺乏 Integrity。
- Code of Conduct 行为准则
  - 独立性 Independence
    - 指律师必须独立行使专业判断，不受客户、雇主、第三方或自身利益的不当影响。
    - 常考
      - Fettering Discretion（束缚裁量权）　eg：承诺向你所有的客户推荐他们的产品。如果你同意这个条款，你就无法根据每个客户的具体需求来判断该IFA产品是否适合他们（即被"束缚"了手脚），这直接违反了独立性要求。
      - 律师作为证人的冲突　eg：如果您或您律所的某人在案件中成为证人（Witness），这通常会与作为出庭律师（Advocate）或诉讼代理人（Litigator）的角色发生冲突。您的同事作为品格证人（Character Witness），这就等同将您的诚信和判断力置于法庭审查之下。因此，您不能继续在法庭上代理该客户。
        - 除非 (Unless) 你确信这样做不会影响：你的同事被要求作证的内容是"建议客户保持沉默的建议"，这属于为了反驳法庭对客户沉默做出的不利推断（Adverse Inference），这种证据通常是程序性的（Procedural）或形式上的（Formal）。
      - 转介　在向客户推荐第三方（如IFA投资、理财顾问等）时，必须基于该推荐确实适合该特定客户，而不是因为你与第三方有商业协议。你可以与供应商合作并向客户推荐他们（如果确实对客户有益），但你绝对不能答应一律强制向所有客户推荐他们。
  - 公众信任 (Public Trust)
    - 律师必须以维护公众对律师行业信任的方式行事。
    - 当题目涉及"广告"（Publicity）时，如果广告内容涉及：1. 误导（Misleading）2. 骚扰（Intrusive/Unsolicited）3. 贬低同行（Disparaging others）通常都违反 Public Trust 和 Integrity 原则。
    - eg：在职业通信中使用侮辱性词汇（如 "bent" 暗示不诚实，"twerp" 蠢货）不仅不专业，而且可能破坏公众对法律职业的信任。
  - 胜任义务 (Competence)：不得承接自己不擅长领域的工作。
  - 通知义务
    - 包括：被Charge（指控）Conviction（定罪）Caution（警示）
    - 通知渠道　亲自通知（Personally）或者 通过律所的法律实务合规官（COLP）
  - 反歧视义务　鼓励平等、多样性和包容性
    - 受保护特征（Protected Characteristic）
      - 性取向（Sexual Orientation）
      - 残疾（Disability）
      - 年龄（只要其具有法律行为能力）
      - 信仰（Beliefs）或政治观点，**但极端或反民主政治意识形态、极右翼种族主义等种族仇恨观点等通常不受保护**
      - 婚姻
    - 大多数形式的直接歧视（如种族、性别）通常是无法抗辩的（除了极少数职业要求），年龄歧视是唯一的例外。即使是直接的年龄歧视，如果雇主（或合伙企业）能证明该措施是"实现合法目的的相称手段"（Proportionate means of achieving a legitimate aim），则该做法可以被视为具有客观正当性（Objectively Justified）。
  - 不误导他人 (Not misleading others)　合同竞争（Contract Race）时，律师必须立即通知所有买家，告知他们还有其他竞争者，然后继续交易。
  - 坦诚义务 Duty of Candour　如果事情出错，必须立即向客户诚实和坦率（Honest and open）。必须全面且及时地解释发生了什么以及可能的影响。如果可能，应纠正错误（例如承担申请费用）。
  - 不利用不公平优势
    - 你不得利用他人的职位对他人（包括对方客户）获取不公平的优势（Taking unfair advantage）。
    - 面对无律师的员工，你不能给他法律建议（因为这会与你对自己客户的职责产生利益冲突），但你有一个特殊的道德义务：建议他去寻找独立法律意见（Independent Legal Advice）。这既保护了该员工的合法权益，也保护了你作为律师免受"利用不公平优势"的指控。
  - Duties to the Court and Administration of Justice 对法院及司法公正的义务
    - 首要义务：您不得误导法院（Not mislead the court）。
    - 优先级阶梯　最高级：法治与司法行政（Rule of Law & Administration of Justice）。次级：正直与公众信任（Integrity & Public Trust）。第三级：客户的最佳利益（Client's Best Interests）。
    - 当客户私下承认有罪（Guilty），但坚持在法庭上作无罪答辩（Plead Not Guilty）时：可以攻击控方证据的薄弱环节，但不能提出积极的辩护（Positive Case）。
    - 如果出现以下冲突：法律与司法 vs. 你的"工作/客户利益"永远遵循以下逻辑：Rule of Law（法治）是王牌。**必须选"守法"并告知客户原因。**
  - Regulatory Compliance and Reporting 监管合规与报告义务
- SRA规则的地域适用性　SRA 的核心原则（Principles）在全球范围内适用，但具体的行为准则（Code Outcomes/Paragraphs）在涉及诉讼（Litigation/Advocacy）时，通常具有地域限制。当在外国司法管辖区执业时，该国的程序法和法庭规则通常优先适用。

Duties to Clients 对客户的义务

What duties do I owe my client? 我对客户负有哪些义务?

- Best Interests of the Client 客户最佳利益
  - 定义：Act in the best interests of each client（为每位客户的最佳利益行事）
  - 互相介绍客户的情形
    - 原则上是允许的
    - 必须满足两个核心条件：推荐必须符合客户的**最佳利益**（Best Interests）。客户必须能够就如何处理推荐**做出知情决定**（Informed Decision）。
    - 违规："Exclusively"（独家/排他性）+ 限制了律师的选择权。"Not in best interests"（不符合最佳利益）+ 即使进行了披露（Disclosure）。独立性（Independence）和 最佳利益（Best Interests）高于商业互惠安排。
    - 做题技巧　在处理涉及金融服务（Financial Services）或第三方推荐（Referrals）的题目时，请警惕以下关键词："Quick decision"（快速决定）"No paperwork"（无书面文件）"Friend"（朋友关系，可能涉及利益冲突）一旦出现"无法解释"或"没有时间阅读"的情况，通常意味着违反了Informed Consent（知情同意）原则。答案通常是暂停推荐并建议客户寻求独立意见。
  - 典型题目
    - 在做 Ethics 题目时，注意寻找资源或涉及律师自身利益的陷阱：如果出现 "overworked"、"understaffed"、"no resources"，通常意味着缺乏Capacity，必须拒绝接案。不要被 "Expert"、"Specialist"、"Lucrative" 等词误导，专业能力强不代表有时间处理。
    - 存在直接的经济利益冲突：客户利益：赢得诉讼，获得赔偿。律师利益：如果公司利润受损（Substantial Value），可能影响到律师的个人资产和收入。这种情况下，律师无法保持独立性（Independence），也无法提供客观的建议（Objective advice）。
- Client Care 客户服务
  - 披露义务
    - 律师通常有义务向客户披露所有与其事务相关的重要信息（Material Information）。
    - 例外 (The Exception)　如果披露该信息可能导致当事人或他人身体或精神严重伤害（Serious physical or mental injury），律师可以不披露。
    - 在做职业道德题时，如果遇到关于披露的题目，请按以下步骤思考：默认原则：必须披露所有重要信息。检查例外：**是否涉及国家安全/洗钱？是否是对方律师误发的特权文件？是否会导致当事人遭受严重伤害？** 排除干扰：忽略没有法律授权的第三方（如家属、配偶）的指示。
  - 客户拥有选择法律代表的绝对自由
    - 第二意见（Second Opinion）　客户有权在不终止现有律师委托的情况下，向另一位律师咨询意见。
    - 正式代理（Acting for the client）　**新律师在旧律师的委托合同（Retainer）正式终止之前，不得主动接手案件的代理工作。**
  - Communication with Clients 与客户沟通　律师必须以客户能够理解的方式，及时、准确、诚实地与客户沟通，使客户能够作出知情决定（informed decisions）
  - Informed Consent 知情同意　这是确保客户在充分理解所有风险和后果的情况下作出决定，而不仅仅是签个字
  - Retainer and Scope of Instructions 委托关系与授权范围　律师必须明确委托关系的内容和授权范围，只在客户授权的范围内提供法律服务，并及时处理范围外的工作需求、风险或变更。
  - Ending the Retainer 终止委托
    - 客户（Client）任何时刻：可以随时（At any time），以任何理由（For any reason）终止委托。
    - 律师（Solicitor）的义务：**必须完成所有事务（Entire Contract Rule），除非有充分理由并合理通知。**
- 客户送礼
  - 关键因素
    - 比例性（Proportionality）：礼物相对于客户的财富是否合理？
    - 独立性（Independence）：接受礼物是否会影响律师的独立判断或产生不当影响？
  - 三步测试
    - 时机（Timing）：礼物是在交易完成后（Post-deal）赠送的。这消除了贿赂（Bribery）或为了获得优待而赠送的嫌疑。
    - 价值与比例（Value & Proportionality）：客户是百万富翁（Millionaire），而礼物仅是一瓶香槟。相对于客户的财富，这属于微不足道的（Modest/Trivial）礼物。
    - 意图（Intention）：显然是出于礼貌的感谢，而非不当诱导。
  - 常见
    - 普通礼物（Modest Gift）如：鲜花、巧克力、酒　✅ 可以接受　只要不涉嫌贿赂，无需额外审查
    - 贵重礼物（Significant Gift）：大额现金、房产、遗嘱赠与　需谨慎　通常应拒绝，除非客户已获得独立法律建议

Conflicts of Interest 利益冲突

Can I act? 我还能继续代理吗?

- 核心原则　如果存在利益冲突（Conflict of Interest）或存在此类冲突的重大风险，律师事务所通常不得为客户行事。
- Own Interest Conflicts 自身利益冲突
  - **原则：自身利益冲突（Own Interest Conflict）是绝对禁止的，没有任何例外（No Exceptions），不能通过客户同意（Consent）来豁免。**
  - 典型题目
    - 当律师事务所的合伙人同时担任兼职法官 如 Recorder 或 Deputy District Judge时
      - **绝对禁止：如果该合伙人正在审理（hearing）该案件，你绝对不能代理该案件。**
      - 允许但需谨慎：如果该合伙人不审理该案件，且不参与事务所内该案件的工作，通常不存在实质性利益冲突。
    - 当律师向客户借款（Borrowing）或借钱给客户（Lending）时
      - **客户必须获得独立法律建议（Independent Legal Advice, ILA）。**
      - 如果客户拒绝寻求 ILA，律师必须停止代理。
    - 当两家律所（Laurel & Stanley 与 Hardy & Oliver）合并前期时
      - 风险 1：利益冲突　合并前，A律所代表原告，B律所代表被告。合并后，同一家新律所同时代理原告和被告，这构成了自身利益冲突（Own Interest Conflict）或客户间冲突（Client Conflict）的严重风险。
      - 风险 2：保密义务　SRA 行为准则规定，律师必须对其客户信息保密。合并后若 B 律所的员工可能看到 A 律所客户的保密信息，这就构成违反保密义务（Breach of Confidentiality）。
    - 遗嘱人向律师赠与　如果律师是自己起草的遗嘱中的重大受益人，必须建议客户（遗嘱人）寻求独立法律建议（Independent Legal Advice）。关键点"重大"标准：参照 Law Society Practice Note，超过遗产总值的 1% 通常被视为重大。
- Client Conflicts 客户之间利益冲突
  - **黄金法则：保密义务优先于披露义务（Confidentiality trumps disclosure）**
  - 一般原则：当你持有的某位前客户（A）的机密信息对另一位客户（B）的事务具有实质性意义（Material），且两者利益冲突时，你不得为B代理，除非满足特定例外。
  - 必须满足以下例外条件之一
    - **采取了有效措施（Effective Measures），确保信息不会被披露（在同一团队/建筑物中）；或者**
    - **信息所属的客户给予了知情同意（Informed Consent），且该同意是书面的或有书面证明。**
  - Exceptions to Conflict Rules 利益冲突例外
    - **1.前提条件：客户之间存在"实质上的共同利益"（Substantial Common Interest）或"为同一目标竞争"（Competing for the same objective）。**
    - 2.合理性：律师确信同时代理是合理的（Reasonable to act）。
    - **3.关键程序：所有客户必须给予书面知情同意（Informed Consent in Writing）。**
    - 4.保障措施（Safeguards）：必须采取有效的保密保障措施（如信息"中国墙" Chinese Walls 或 Information Barriers），确保客户机密信息不泄露给另一方。
  - 在住宅物业交易中，律师可以同时代表买方（Buyer）和机构贷款人（Institutional Lender），但必须满足以下条件：**注意：不需要像处理商业冲突那样去获取"书面知情同意"，因为双方利益在标准文件中是一致的。**
    - **标准按揭（Standard Mortgage）**：按揭条款必须是贷款人的标准条款，而非单独协商的（Individually negotiated）。
    - **私人住宅（Private Residence）**：该物业必须是买方用于居住的私人住宅。
    - **标准业权证书（Standard Certificate of Title）**：贷款人仅要求律师提供标准格式的业权证书（通常指由法律协会和 UK Finance/CML 批准的格式）。
    - 具体做法：律师可以在非争议性部分（如产权调查 Investigation of Title 和成交 Completion）同时代表双方，以节省成本。如果出现争议（例如律师发现了贷款人不知道的重大风险（significant risk）），除非能够采取有效措施消除冲突，否则必须停止代理。
- Former Clients 前客户
  - 律师不得代理新客户处理与前客户利益相冲突的事务，如果律师掌握前客户的保密信息。
  - **保密义务（Duty of Confidentiality）——持续存在，不因委托结束而终止。**
- Joint Clients 共同客户
  - 指律师同时代理两个或多个客户处理同一法律事务，前提是客户之间利益基本一致，且不存在实质利益冲突。
  - 条件
    - （一）利益基本一致（Substantially Common Interest）
    - （二）不存在重大利益冲突（No Conflict）
    - （三）取得知情同意（Informed Consent）
  - 例如
    - 夫妻共同购房
    - 多名买方共同购买物业
    - 两家公司共同设立合资企业
    - 多名继承人共同申请遗产管理（如同一遗嘱）
  - 不能代理的核心原则
    - **如果存在以下情况，你不能代理两个或以上的客户：存在利益冲突（Conflict of interest）；或者 存在重大的利益冲突风险（Significant risk of a conflict of interest）。**
    - 关键点：即使尚未发生实际冲突，只要存在"重大风险"（Significant Risk），原则上也不能代理。
- 司法vs客户利益
  - "便利性认罪"（Convenience Plea）
    - 背景：当客户坚持事实无罪（Factual Innocence），但出于压力、尽快结案或获得刑期减免等原因坚持认罪时，律师面临着对客户的义务（执行指示）与对法庭的义务（不误导法庭）之间的冲突。
    - 操作步骤
      - 劝阻（Dissuade）：律师必须首先建议客户如果无辜就不应认罪
      - 继续代理（Continue to Act）：如果客户坚持认罪，律师不必退出，因为认罪（Plea）是客户的正式法律立场，而非律师对事实的陈述。
      - **关键限制（Restrictions on Mitigation）：在减刑辩护（Mitigation）阶段，律师不能向法庭提交任何与客户私下陈述（即"我是无辜的"）相矛盾的内容。✅ 只能说："被告认罪是为了节省法庭时间"或"为了避免审判的压力"。律师必须保持中立，仅基于"认罪"这一法律行为进行辩护，而不涉及事实层面的承认。**
  - 遇到关于"假证据"的题目，请分辨：如果是 "Suspects"（怀疑）→ 可以使用，让法庭去判断。如果是 "Knows"（知道）→ 必须停止使用，否则就是误导法庭。律师对法庭的责任（Duty to the Court）永远高于对客户的责任。
- 其他　Information Barriers 信息隔离　律所内部为防止保密信息在利益冲突的同事之间流动而设立的有效制度，用于避免前客户保密信息被不当使用或披露，并在符合法律和监管要求时管理某些利益冲突。

Confidentiality and Disclosure 保密与披露

Can or must I disclose? 我可以或必须披露信息吗?

- Duty of Confidentiality 保密义务
  - （一）持续存在（Continuing Duty）　委托开始前的信息（如因建立委托关系而获知）委托期间 委托结束后 均受到保护。
  - （二）适用于所有客户
- Legal Professional Privilege 法律专业特权
  - **客户享有的一项法律权利**，保护符合条件的律师与客户之间的保密法律通信免于被强制披露，除非客户放弃该特权或适用有限例外。
  - 两大类型
    - （一）Legal Advice Privilege (LAP) 法律意见特权　**律师与客户之间，为寻求或提供法律意见（Legal Advice）而进行的保密通信。**
    - （二）Litigation Privilege (LP) 诉讼特权　**为诉讼主要目的（Dominant Purpose）准备的保密通信。**
  - 什么时候没有 LPP?
    - 单纯商业建议（Business Advice）
    - 行政建议
    - 非法律意见
    - 已公开的信息
    - 非保密通信
    - Crime-Fraud Exception　**如果律师的服务被用于促进犯罪或欺诈（例如洗钱），那么特免权自动失效。**
- Mandatory Disclosure 强制披露
  - 定义：指律师在法律要求的情况下，必须披露客户保密信息，即使客户不同意，也不得以保密义务为由拒绝披露
  - 常见
    - （一）法院命令（Court Order）
    - （二）法定报告义务（Statutory Reporting Duties）　eg 反洗钱法律要求：向 MLRO 报告（Internal SAR）MLRO 向 NCA 提交 SAR（External SAR）
  - 当对客户的保密义务与对法院的义务发生冲突时
    - 1告知客户不应误导法院　向客户解释，作为律师您不能参与误导法院，必须将真相告知法院。
    - 2寻求披露同意Ask for consent to disclose.　因为信息受特权 (Privilege) 保护，未经客户同意，律师不能主动向法院披露。
    - **3若客户拒绝 → 停止代理Cease acting / Withdraw.　如果客户不同意披露，您必须退出案件。继续代理意味着您将不得不使用伪造的证据，从而违反"不得误导法院"的义务。**
    - 4保持沉默　退出后，您仍受保密义务约束，不得向法院或对方透露退出的真实原因。
- 允许披露　为了防止犯罪而披露（Commission of a criminal offence），特别是涉及严重人身伤害或公共危险的犯罪，法律允许披露，这不构成违反保密义务。
- Information Sharing 信息共享
  - 对于共同客户（Joint Clients）：共同事务中的重要信息应在所有共同客户之间共享。
  - Data Protection 数据保护　共享数据时：律师应遵守数据保护要求，确保：仅共享必要信息（Need-to-know）

Client Money and Financial Crime 客户资金与金融犯罪

Can I receive or use this money? 我可以收取或使用这笔资金吗?

- Client Money 客户资金　除非你在受SRA规制的机构（Authorised Body）工作，否则你不能亲自持有客户资金（You do not personally hold client money）。
- 受规管活动 Regulated Activities
  - 只有针对特定投资（Specific Investments）（如股票、债券、单位信托基金）提供建议，才构成受监管活动。
  - 律师通常不能从事受规管活动（Regulated Activities），除非获得 FCA 授权或属于 SRA 监管下的豁免专业机构 (Exempt Professional Firm)。
  - 包括
    - M – Mortgages（按揭贷款）
    - I – Investments（投资业务）
    - P – Payment &amp; Electronic Money（支付服务与电子货币）
    - P – Protection Products（保险保障产品）

属于特定投资 (Yes)	不属于特定投资 (No)
股票 (Shares)	房产 (Property/Land)
债券 (Debentures)	艺术品 (Works of Art)
保险单 (Insurance Policies)	古董、汽车、贵金属

- 非受规管投资（无需FCA授权）
  - 现金 / 货币Euros, Sterling
  - 国民储蓄产品National Savings Certificates
  - 有奖储蓄债券Premium Bonds
  - 纯存款账户Cash ISAs (deposit based)
- 豁免情况
  - 满足以下两个条件，律师安排（Arranging）交易的行为不属于受规管活动：这种安排通常被称为 Execution-only basis（仅执行交易）。
  - RAO 豁免条款
    - 条件 1：安排是基于客户指示（Specific Instructions）：即：不是律师自作主张，而是客户明确要求此交易。
    - 称为受托人/个人代表豁免（Trustee / PR Exclusion）
      - 如果身份是受托人 (Trustee) 或个人代表 (Personal Representative, PR)，可以获得豁免，无需FCA授权。
      - 律师可以因为担任受托人/PR并提供服务（包括投资服务）而向客户收取常规的专业费用（例如按小时计费）。
    - 条件 2：安排是通过获授权人士（Authorised Person）进行：即：由持有 FCA 授权的人士（如股票经纪人 Stockbroker）进行。
    - 称为 ATP 豁免　如果律师（非获授权人士）安排交易是通过一位经授权的第三方（Authorised Third Person, ATP）进行的，则属于豁免范围，不属于受规管活动。
  - Part XX FSMA 豁免
    - 允许受 SRA 监管的律师事务所在满足法定条件下，在未获得 FCA 授权的情况下开展有限的受监管活动（Regulated Activities）
    - 同时满足以下条件
      - （一）属于 SRA 授权的律所（Authorised by the SRA）
      - （二）符合 FSMA 第327条（Section 327 FSMA）
        - 属于受监管金融活动（Regulated Activity）；
        - **金融活动是法律服务所附带的（Arise out of）或附属于法律服务（Complementary to）；**
        - **不是律所的主营业务（Not Mainstream Financial Business）；**
        - 符合 SRA Financial Services (Scope) Rules。
      - （三）遵守 SRA Financial Services Rules
    - 典型
      - 房地产交易中附带的保险安排
      - 遗产管理中出售股票
      - 信托事务中的附带投资安排
      - 公司交易中的金融文件处理
      - 赠与或遗产中的债券处理
- 各种豁免思考步骤
  - 一句话：RAO → Regulated? → Part XX → FCA
  - 第一层：RAO Exclusions（先判断是不是受监管活动）如果适用 RAO：Not a Regulated Activity 根本不用考虑 FCA 授权。
    - （一）Trustee / Personal Representative Exclusion（RAO Article 66）　适用于：Executor Administrator Personal Representative身份下进行投资交易：例如：遗产执行人出售股票；信托受托人出售信托资产。
    - （二）ATP Exclusion（Authorised Third Person）　适用于：律师（非金融机构）为客户安排投资交易，但是：通过已获得 FCA 授权的人士执行。例如：律师：介绍客户给 FCA 授权的投资经纪；由经纪人进行交易 律师：不直接提供投资建议。因此：RAO 豁免。
  - 第二层：Part XX FSMA Exemption　虽然是受监管活动，但是不是不需要许可？
    - 如果：RAO 不适用。律师需要进行：Regulated Activity。则进入：Part XX Exemption 可以不用 FCA Licence? 由于：律师事务所属于：Designated Professional Body（SRA）满足：Section 327 FSMA以及：SRA Scope Rules 可以：无需 FCA Authorisation.　例如：律师遗产处理客户股票出售，没有任何 RAO 豁免，属于：Regulated Activity 如果符合附带性要求，则满足豁免
- 违反的后果
  - 违反一般禁止令而订立的协议，**对客户不可强制执行。**
  - 刑事责任与处罚（Section 23）
    - 简易程序（Summary Conviction）：最高6个月监禁和/或罚款。
    - 公诉程序（On Indictment）：最高 2年监禁 和/或罚款。

未获授权人士(Unauthorised Person)	获授权人士(Authorised Person)
完全禁止 (General Prohibition)	超出授权范围
违反 Section 19 (General Prohibition)	违反 Section 20 (Authorized persons acting without permission)
构成刑事犯罪 (Criminal Offence)	不构成刑事犯罪 (No Criminal Offence)
合同通常不可执行 (Unenforceable)	合同通常仍然有效 (Enforceable)
FCA 可起诉	FCA 可采取纪律处分 (Disciplinary Action)

- 独立业务与金融服务
  - 律师事务所可以拥有或参与经营独立业务（Separate Business）。
  - 但律师必须告知客户，该独立业务不受 SRA 监管（Not regulated by the SRA），这意味着客户将不享有 SRA 的保护。
- 常考：零售投资产品（Retail Investment Products，RIPs）问题
  - 面向普通消费者的受监管投资产品（Retail Investment Products），因其复杂性和风险较高，通常只能由受 FCA 监管的投资顾问提供建议（Regulated Investment Advice）。
  - 包括
    - Life Policies（人寿保险）
    - Personal Pension Schemes（个人养老金）
    - Investment Trusts（投资信托）
    - Investment Bonds（投资债券）
    - Stocks and Shares ISAs（股票和股份ISA）
  - 律师可以：解释法律后果（Explain Legal Consequences）：如解释遗嘱、离婚等对RIP的影响或建议客户寻求独立财务顾问（Independent Financial Adviser）
  - ✘ 通常不允许：律师不得推荐一项具体 RIP，例如不推荐客户购买、出售或转换某一具体 RIP
  - 法律依据：FSMA 2000 s19：未经授权不得开展受监管活动。RAO：对具体投资产品（如寿险、个人养老金）的建议属于 Advising on Investments，属于受监管活动。FSMA Part XX + SRA Financial Services (Scope) Rules：律师只能在特定条件下适用豁免，但法律明确排除对 RIP 提供建议，因此通常需要 FCA 授权。
  - 做题技巧
    - 在遇到涉及保单（Endowment/Life Policies）具体转化的题目时：如果是一般性建议（Generic Advice）（例如："你应该考虑买保险"），通常是允许的。如果是特定产品建议（Specific Advice）（例如："你应该买 A 公司的这份保单"），通常是禁止的。
    - 遇到涉及 Life Policy（寿险）或 Personal Pension（个人养老金）的题目：如果是提醒（Warn against）：通常是合法的，甚至是必须的。**如果是推荐（Recommend specific product）：对于未获授权的律师，永远是禁止的。**
- Arranging Deals in Investments
  - 原理　根据 Regulated Activities Order（RAO）的定义，安排（Arrange）促成（Bring About）协助（Facilitate）介绍（Introduce，在某些情况下）他人完成投资交易，就可能构成 Arranging Deals in Investments。如主动协助了交易的一部分，就可能构成"促成"（bringing about）交易。
  - 做题技巧　❌ 填写表格（Filling in forms）= Arranging（禁止）　❌ 获取特定报价（Getting specific quotes）= Arranging（禁止）　✅ 解释法律条款 = 允许
- 反洗钱法部分
  - 黄金法则
    - 在完成客户尽职调查（Customer Due Diligence, CDD）之前，律师不得建立业务关系或进行任何交易。
    - 例外：延迟验证（Delayed Verification）　如果在建立业务关系之前完成验证会打断正常业务进行（not to interrupt the normal conduct of business），只要洗钱风险较低，允许先开始工作，并尽快（as soon as practicable）完成验证。
  - 时间要求　"As soon as is practicable after the information… comes to him."
  - 律师的法定责任
    - 报告义务　如果律师知道或怀疑（Suspects）存在洗钱行为，必须向律所的洗钱报告官（MLRO / Nominated Officer）报告。
    - 关键门槛：仅仅是"不寻常"（Unusual）并不等于"可疑"（Suspicious）。必须有具体的事实依据支持你的怀疑。红旗指标（Red Flags）在题目中，足以引发怀疑。
    - **即使律师主观上真的没有怀疑（比如"At no time did the solicitor have any suspicions"），但如果一个理性的律师在同等情况下会产生怀疑，该律师仍然有罪。**
    - 通常情况（一般机构）
      - 如果你已经向律所的合规官（COLP 或 COFA）报告了该违规行为，并且你有理由相信他们会向 SRA 报告，那么你个人的报告义务就视为已经履行。
      - 例外　如果你知道合规官未报告，则你必须直接向 SRA 报告。
  - 金额门槛
    - 通常情况下，对于偶尔进行的交易（Occasional Transactions），如果金额**超过 15,000 欧元**（包括分期交易的总额），律师需要进行客户尽职调查（CDD）。
    - 例外规则：怀疑（Suspicion）　一旦存在洗钱或恐怖主义融资的怀疑，无论交易金额大小，都必须进行客户尽职调查（Customer Due Diligence, CDD）。
  - 洗钱法的"受监管业务"
    - 定义
      - **一句话：凡是律师帮助客户"买卖"房地产（Property）、管理资金（Money）、设立公司（Company）、设信托（Trust）、做税务（Tax），基本都属于 AML 的受监管业务；普通诉讼、刑事、家庭、就业等纯法律服务通常不属于。**
      - 一旦律师事务所从事这些业务，就必须履行 AML（反洗钱）义务，包括客户尽职调查（CDD）、持续监控、内部报告、记录保存和可疑活动报告（SAR）等
    - 内容
      - 1. 房地产交易（Real Property Transactions）买卖土地 买卖住宅或商业物业 租赁（部分情形） 转让土地权益 为房地产交易处理资金
      - 2. 管理客户资金、证券或其他资产（Managing Client Money, Securities or Other Assets）
      - 3. 银行、储蓄或证券账户的开立或管理（Opening or Managing Bank, Savings or Securities Accounts）
      - 4. 公司设立、运营或管理（Creation, Operation or Management of Companies）
      - 5. 信托的设立、运营或管理（Creation, Operation or Management of Trusts）
      - 6. 信托或公司服务（TCSP）（Trust or Company Service Provider Activities）
      - 7. 税务咨询（Tax Advice）
  - 最喜欢考的"不属于受监管业务"
    - 一般诉讼 Litigation
    - 刑事辩护 Criminal Defence
    - 家庭法 Family Law（除涉及房产、信托或资金管理）
    - 就业法 Employment
    - 人身伤害 PI Claims
    - 仲裁 Arbitration
    - 单纯法律意见 Legal Advice only
    - 起草普通合同
  - 尽职调查分类
    - 强化客户尽职调查（Enhanced Due Diligence）
      - 适用于高风险客户"未见面（Not met in person）"、"政治公众人物（PEP）"或"高风险第三国（High-risk third country）"
      - 包括　获得高级管理层的批准才建立业务关系，采取充分措施确定财富来源（Source of Wealth）和资金来源（Source of Funds）。在业务关系存续期间进行严格的持续监控。
      - 政治公众人物（PEP）　指受托担任重要公职的人员。范围：不仅包括外国官员，也明确包括英国本土的官员。具体职位：国会议员（MP）、法官、大使、政府部长等均属于 PEP。风险：由于其职位权力，他们被认为具有较高的受贿或腐败风险。
    - (Standard CDD) 标准尽职调查　适用于大多数正常风险的客户。
    - (Simplified CDD) 简易尽职调查　适用于低风险客户（如上市公司、公共机构）。如果客户是在受监管市场（Regulated Market）上市的公司（例如伦敦证券交易所的上市公司），律师可以适用简易尽职调查（SDD）。
  - 操作程序
    - ①识别可疑情况　仅仅核实客户身份（CDD）是不够的，必须识别资金来源（Source of Funds）是否合法。
    - ②内部报告（Internal Report）作为受雇律师（Solicitor/Associate），你的法定义务是向律所的"适当人选"（即 MLRO）报告。
    - ③等待指示　MLRO 会决定是否向国家犯罪局（NCA）提交可疑活动报告（SAR）。**NCA 有 7 个工作日 给出同意或拒绝。** 如果律师继续交易可能构成洗钱犯罪，则不得继续，直至获得 DAML 或法定期限届满。
    - **④如果：NCA 拒绝，则进入：31 Calendar Days延期期（Moratorium Period），这期间：通常不能继续有关交易。**
    - ⑤继续代理：律师仍可：提供法律意见；与客户沟通；处理不涉及可疑资金的事项，但：不得实施：转账；完成交易；处理涉嫌犯罪财产。
  - 常考总结
    - 做此类题目时，请记住以下关键词：Partnership vs LLP：如果是 Partnership，默认它不是法人，必须核查每个合伙人。Registered vs Not Registered：如果是非注册公司（非受监管实体），必须进行完整的标准尽职调查（Standard Due Diligence）。Companies House：看到查询公司注册信息的 Companies House，直接排除，因为查不到。
    - 如果客户是公司，律师必须识别其实际受益所有人（Beneficial Owner）。任何最终拥有或控制公司超过 25% 股份或投票权的个人。
    - 纯粹的诉讼业务（Litigation）通常不被视为受监管的业务范围（Out of scope），律师代表保险公司处理索赔（诉讼/争议解决），这不涉及资金转移、房产买卖或公司架构设立，因此通常不触发 MLR 的管辖。
    - 遇到客户信息与证件信息不一致的情况（如名称、别名），标准答案永远是"索要额外的客户文件证明两者之间的联系"，而不能仅仅依靠推测。
  - 违反后果
    - 无法核实 = 无法代理。在英国反洗钱法律中，如果律师无法完成客户尽职调查（Customer Due Diligence, CDD），则绝对不能建立业务关系或继续进行交易。1停止一切行动（Stop Action）：你不得为该客户执行任何交易，且必须停止处理相关的业务。2考虑向 NCA 披露（Consider Disclosure）：仅仅拒绝代理还不够。法律要求你必须考虑是否需要向国家犯罪局（NCA）提交可疑活动报告（SAR）。注意：法律要求的是"考虑"（consider），而不是必须"披露"。只有当你怀疑涉嫌洗钱时才需要披露，但"考虑"这个动作是必须的。
    - 任何人如果参与某项安排（Arrangement），且明知或怀疑该安排有助于他人获取、保留、使用或控制犯罪财产，即构成犯罪。
    - **事务所未能提供培训，可能成为事务律师的抗辩理由**
  - Tipping Off 泄密
    - 定义：向涉嫌洗钱的人（或其他人）透露：已经提交了 SAR，或者正在进行洗钱调查，从而可能妨碍调查。
    - 泄密罪的例外
      - 1. 为阻止犯罪而披露（Preventing Crime）
      - 2. 律所内部披露（Internal Disclosure）为履行 AML 职责而进行的披露通常不构成泄密。
      - 3. 同一专业法律服务机构之间的披露（Disclosure Between Independent Legal Professionals）
        - 双方均为受监管的专业法律顾问（在英国或EEA国家）
        - 双方都为同一客户（Same Client）、涉及同一笔交易（Same Transaction）或事务。
        - 披露的目的是为了防止洗钱犯罪。
      - 4. 法律要求或法院命令（Required by Law）
      - 5. 不知道会妨碍调查（No Knowledge or Suspicion）
      - 通知保险公司不会构成泄密罪
    - 后果：犯了 POCA 第333A条的通风报信罪（Tipping Off），这会面临最高2年的监禁。
- SRA部分　即使符合 FSMA s.327，SRA也禁止某些活动
  - 一、信贷业务（Credit Activities）
    - 律师不得从事信贷经纪业务，包括：作为贷款人订立受监管信贷协议（Entering into a regulated credit agreement as lender）；行使贷款人的权利（Exercising the lender's rights）；作为出租人订立受监管消费者租赁合同（Entering into a regulated consumer hire agreement）
    - 例外　律师可以向客户提供有限的付款便利，例如：延期支付律师费；分期支付律师费；为代垫费用提供短期信贷。
  - 二、P2P 借贷业务（Peer-to-Peer Lending）　律师不得：经营 P2P 借贷平台；为他人撮合 P2P 借贷交易。
  - 三、信用参考业务（Credit References）　律师不得：提供信用评级；信用参考报告；信用调查业务。
  - 四、保险产品业务（Insurance-based Investment Products）　律师不得：销售保险投资产品；推荐保险投资产品；分销保险投资产品。
  - 五、保险产品设计及承保（Insurance Manufacturing）　律师不得：设计保险产品；开发保险产品；承保保险风险。
  - **六、独立金融业务（Financial Business in Its Own Right）**　律师不得：将受监管金融服务作为独立业务经营；经营财富管理业务；经营投资管理业务；经营证券经纪业务。
  - 其他　**绝不能提供关于职业养老金计划（Occupational Pension Scheme）；进行养老金转移（Pension Transfer）。因为这些都属于金融产品建议，不属于法律服务。**
- 其他
  - 独立顾问Independent Financial Adviser (IFA)　可以从市场上的所有产品中进行选择，提供公正的建议。
  - 专属代理人Tied Agent / Tied Adviser　只能推荐特定一家或几家公司的产品

Professional Practice and Business Management 执业管理与律所运营

Am I practising properly? 我的执业方式是否合规?

- Undertakings 承诺
  - 承诺是指律师（或其律所）向某人作出的声明，该人合理信赖（reasonably places reliance）此，去做某事或不做某事的承诺。
  - **你必须履行所有承诺，如果在承诺中：约定了时间，则必须在约定时间内履行；未约定时间，则必须在合理的时间内（within a reasonable amount of time）履行。**
  - 特点
    - 形式不限：承诺可以是口头的（Oral），也可以是书面的，SRA 明确规定，口头承诺具有同等约束力。
    - 对象不限：承诺的对象可以是客户，其他律师，也可以是未委托律师的第三方（Unrepresented Party）。
    - 无需对价：不需要对方提供任何回报（Consideration）。
    - 无需特定词汇：即使没有说 "I undertake to…"，只要意图明确也构成承诺。
  - 典型
    - 实习律师的权限　虽然实习律师（Trainee Solicitor）尚未完全执业，但律所授权其作出承诺时，法律上视同承诺是由负责的监督律师（Supervising Solicitor）本人作出的。律师不能以"他只是个实习生"为由主张承诺无效
    - 当客户未支付律师费时
      - 律师通常拥有留置权（General Lien / Retaining Lien），即有权扣留客户的文件直至费用结清。
      - 但在未决诉讼（Pending Litigation）中，这一权利受到限制。为了不损害客户的利益（Prejudice to the client），法院通常会命令前任律师交出文件。
      - 解决僵局的关键机制　律师承诺（Undertaking）：新律师事务所向旧律师事务所承诺："案件结束或有收益时，我们会优先支付你们的费用。"
  - 责任归属 (Liability)
    - 律师个人：作出承诺的律师个人受其约束。
    - **律所（The Firm）：如果承诺是在执业过程中代表律所作出的，合伙人/律所也需承担责任。**
- Equality, Diversity and Inclusion 平等、多元与包容
  - 定义：以鼓励平等、多样性和包容性的方式经营业务和执行业务。
  - 具体做法　只要手段合法（即符合《平等法》关于 Positive Action 的规定），SRA 允许律所自行决定是否采取积极行动。SRA 关注的是结果（多样性），而不是强制特定的手段。
  - 律所义务
    - 积极促进（Encourage）：律所不仅要制定平等和多样性的政策，还必须积极促进平等（例如确保不歧视、多元化）
    - 全员覆盖（All Staff）：义务不仅限于律师（Solicitors），律所必须确保所有员工（包括前台、行政、HR等支持人员）都受到该标准的保护和约束。
  - SRA 的"长臂管辖"　监管所不仅关心你如何对待客户，也关心你如何管理律所（Firm Management）以及如何对待员工。任何在律所内部造成不公平（Unfairness）或歧视（Discrimination）的制度性安排，都是违反 SRA 行为准则的。
  - 法院判决与监管的关系　审判结果（认定存在骚扰和不容忍文化）本身就可以作为 SRA 认定律所违反了其平等和多样性义务的证据。
  - 直接歧视　律所因雇员/客户的受保护特征，给予较少的有利待遇（Less Favourable Treatment）。对于直接歧视，被告（律所）没有抗辩理由（No Defence）。
  - Victimisation（报复/受害）
  - Discrimination（歧视）
- Publicity and Advertising 宣传与广告
  - 非监管机构的宣传限制
    - 律师不得在非授权机构中执业，如果该机构：(a) 名称中包含"律师"（Solicitors）一词；或(b) 描述其工作的方式暗示其是 SRA 授权机构（Authorised Body）。
    - eg 慈善机构"律师咨询所"是一个非监管机构（Non-regulated charity），虽然它的名字没有直接叫"XXX Solicitors"，但在它的报纸广告中声称它"以提供律师服务为特色"（advice from solicitors can be provided）。这种宣传方式违反了规则 5.4(b)，因为它可能会误导公众，让公众以为该机构受到 SRA 的监管并受到 SRA 的保护和赔偿计划（例如保险和赔偿基金）的保护，而实际上它并不受。
    - 误区
      - **误区 1：只要我不收钱/我只是兼职就可以。SRA 规则适用于所有律师。**
      - 误区 2：只要我说明这不是律所就可以。仅仅"声明"在广告中以律师身份出现，仍然可能误导公众。
  - 金融推广限制
    - 在商业过程中，未经授权的人士不得传达任何从事投资活动的邀请或诱导（Financial Promotion），除非该推广由获授权人士（Authorised Person）批准。
    - 豁免条款的适用性（Exemptions）
      - "必要性测试"　该金融服务活动必须是所提供的法律服务（如房产转让）所附带和必需的（Incidental and Necessary）。
      - 对于非实时通讯：律师通常不能主动进行推广；唯一的合法途径：该推广内容必须由一个获得授权的第三方（Authorised Third Party, ATP）（如一家受 FCA 监管的投资公司）进行批准（Approval）。
    - 实时通讯（Real-time）vs 非实时通讯（Non-real time）　Non-real-time Communication 风险更高。
    - eg　律师主动向潜在客户发送 "Our firm recommends XYZ Investment Bond." 属于典型的受限金融推广（Restricted Financial Promotion）。如果没有 ATP 批准，律师即违反 FSMA 2000 s.21。
- Referral Arrangements 转介安排
  - 只要披露了且不影响独立性，通常允许。
  - 要求
    - (a) 客户的转介必须符合客户的最佳利益（Best Interests）。
    - (c) 您必须告知客户任何转介的相关财务或其他利益（Financial or other interest）。
    - (e) 您不得达成任何有可能影响独立性的转介安排。
- 财务利益披露
  - 如果你在推荐客户给其他人时拥有任何财务或其他利益（financial or other interest），你必须在转介前告知客户。
  - 收取推荐费本身在大多数商业交易中并不违法，但必须披露（Disclosure）。
  - 禁止收费情况
    - 推荐费(Referral Fees)的绝对禁令仅适用于人身伤害（Personal Injury）和死亡索赔案件（根据 LASPO Act 2012）。
    - **该推荐费的禁令不适用商业、仅针对人身伤害。**
- Complaints Handling 投诉处理
  - 你必须按照事务所的内部程序调查和处理投诉
  - 投诉处理程序
    - 当客户的投诉在 8 周内未能得到满意解决时，律师必须以书面形式通知客户（通常称为 Deadlock Letter）：向法律监察员（Legal Ombudsman, LeO）投诉的权利、时限及联系方式；提供一个经批准的替代性争议解决（ADR）机构的名称和网址；明确说明事务所是否同意使用该 ADR 机构。
    - **注意：事务所没有义务必须同意使用 ADR，更没有义务提供客户指定的特定争议解决方式。**
  - 两种方式
    - Court Assessment(法院评定)　主要用于质疑律师收费的金额（即金额问题，是否合理公正）。
    - Legal Ombudsman(法律监察专员)　主要处理服务质量（Poor Service）投诉，虽然涉及费用，但只能裁决有限的赔偿金额且侧重于服务问题。
  - 律师账单责任
    - 律师不得利用客户（Take unfair advantage）。
    - 在非诉讼案件的详细评定（Detailed Assessment）中，如果评定官（Taxing Officer）批准的金额少于原始账单的 50%（Less than one-half），这被视为严重的过高收费（Gross Overcharging），必须将此案报告给监管机构 SRA，这可能构成专业不当行为（Professional Misconduct）。
- Risk Management 风险管理
  - 律师事务所职业赔偿保险（Professional Indemnity Insurance, PII）
    - 最低要求（Minimum）　**符合 MTCs 公司制律所：£300万　合伙/个人：£200万**
    - 实际要求（Actual）　**充分且适当(Adequate & Appropriate) 需根据风险评估**
  - 职业责任保险（PII）与停业期规则
    - 当律所未能续保职业责任保险（PII）时，并不会立即倒闭，而是进入一个总长为 90天 的缓冲期。
    - 前 30 天：延长赔偿期 正常执业　Extended Indemnity Period（EIP）律所可以正常展业，同时寻找新的保险。
    - 后 60 天：停业期 限制执业Cessation Period　❌ 禁止接受新业务（New Instructions）✅ 仅可以处理现有业务（Existing Instructions）
    - 90 天后：必须关闭 停止执业　如果仍未获得保险，则必须停止所有业务。
  - 当工作场所的物理环境给残疾员工带来了实质性不利（Substantial Disadvantage）时，律所作为雇主负有法定义务作出合理调整。
- Compliance Systems 合规制度
  - 合理调整（Reasonable Adjustments）
  - 律所职位　同一人可以同时担任 COLP、COFA 和 MLRO，只要具备足够的资质、诚信和能力，并能独立、有效地履行其各项职责。
  - 自由执业律师（Freelance Solicitors）
    - **执业不满 3 年　仅可从事非保留法律活动（Unreserved Activities）**
    - 执业超过 3 年　可以从事保留法律活动（Reserved Activities）。例如：遗嘱认证（Probate）、诉讼（Litigation）。
- 法律服务
  - 保留法律活动　法律规定只有"授权人士"（Authorised Persons）才能执行的法律活动。对于事务律师（Solicitor）而言，这意味着你必须持有有效的执业证书（Practising Certificate）。
  - 以下活动
    - 出庭辩护权（Rights of audience）
    - 诉讼行为（Conduct of litigation）
    - 保留文书起草活动（Reserved instrument activities）
    - 遗嘱认证活动（Probate activities）
    - 公证活动（Notarial activities）
    - 宣誓管理（The administration of oaths）
  - 误区
    - 1. 通过考试即等于合格律师：仅仅通过了 SQE 考试并不意味着你成为了 Solicitor。在名字进入律师名册（Roll of Solicitors）并取得执业证书之前，你仍然是"非授权人士"。
    - 2. 导师监督豁免：虽然某些工作可以在律师监督下由非授权人员完成，但这项法定权力属于个人，不能通过"监督"来授权非授权人士。
    - 3. 刑事责任与监管责任的区别：未获授权进行保留活动是刑事犯罪，而不仅仅是违反行业规则。
    - 授权并不允许律师从事所有保留法律活动（reserved legal activities），**因为他们不能开展公证活动（notarial activities）**
- 法律职业监督
  - 个人层面（The Individual）　特许法律执行官（Chartered Legal Executive）是受监管的法律专业人士，他们由其所属的专业机构 CILEx Regulation 监管。
  - 实体层面（The Firm）　作为一家事务所，律师事务所整体实体必须受 SRA（Solicitors Regulation Authority）监管。
- 律师费收费问题
  - 非争议业务
    - 在非争议业务（如公司并购、房产交易）中，律师收费的方式非常灵活，但必须遵守透明度和书面的要求。
    - 没有法定上限：不像诉讼中的 DBA 或 CFA 那样有法定的收费百分比上限。
    - 允许成功费（Uplift）：只要客户同意，可以约定"如果成功，费用增加 X%"。
    - 唯一约束：必须遵守 SRA Code of Conduct Para 8.7，即必须确保客户获得关于费用的最佳信息（透明度）。
  - 争议业务 Contentious Business
    - 收费方式
      - 基于损害赔偿的协议（Damages-Based Agreements, 简称 DBA）　适用范围：仅限雇佣事务（Employment matters）。计算基数：客户最终获得的赔偿总额（Damages recovered）。上限：在雇佣案件中，律师费不得超过 35% 的上限（包括增值税 inclusive of VAT）。这意味着律师费加上增值税，总额不可超过客户赔偿金的 35%。
      - Conditional Fee Agreement（CFA，即"有条件收费协议"）
        - 胜诉/败诉：如果客户败诉，律师不收取基本费用（No Win, No Fee）。成功费：如果客户胜诉，律师可以收取基本费用以及一笔额外的成功费（Success Fee）。
        - 2013年4月1日　在此日期之后签订的 CFA 协议，规则发生了重大变化：成功费（Success Fee）：不再能从败诉方处收回，必须由客户自行支付。ATE 保险费（ATE Premium）：不再能从败诉方处收回，必须由客户自行支付。
        - 上限
          - 商事诉讼　100% Uplift，基于律师费计算。
          - 人身伤害　**25% Cap，针对事故，成功费上限为一般损害赔偿金（General Damages）及过去金钱损失的25%。**
      - 对比

项目	CFA	DBA
全称	Conditional Fee Agreement	Damages-Based Agreement
中文	条件收费协议	损害赔偿分成协议
常见形式	No Win, No Fee	Percentage of Damages
胜诉收费	正常律师费 + Success Fee	赔偿金的一定比例
败诉收费	一般不收律师费	一般不收费
收费依据	工作时间/律师费	赔偿金额比例
成功费	有	无（已包含）

      - 事后保险（After the Event Insurance, ATE）　诉讼败诉时支付对方费用，主要覆盖败诉费用风险。
  - 费用评估与"疑点利益"（Assessment & Doubt）
    - 在"律师与客户"（Solicitor and Client）的评估基础上，只要费用是经客户明示或默示同意（Expressly or impliedly approved）的：✅ **任何关于合理性（Reasonableness）的疑问，都必须以有利于律师的方式解决。**
    - 律师对 Counsel 费用负有个人责任（Personal Liability），合理性的判断倾向于律师（Solicitor's favour）。
  - 律师能否就这些"无实质进展"的工作收取费用?　律师可以根据工作量（Level of Service）收取费用。